中山市东凤镇“2022·12·15”一般生产经营性道路交通责任事故调查报告

2022年12月15日19时18分许，在中山市东凤镇同安大道东65号对开处发生一起造成1人死亡的一般生产经营性道路交通责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）、《中山市人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（中府办〔2018〕2号）的规定，交警支队牵头市应急管理局、市交通运输局等有关部门组成中山市东凤镇“2022·12·15”生产经营性道路交通责任事故调查组，开展事故深度调查。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故的有关情况报告如下:

一、事故发生经过

2022年12月15日19时18分许，张*星驾驶粤E****6号重型普通货车，从中山市东凤镇同安大道东65号地磅站驶入同安大道东右转弯往105国道方向行驶时，与沿同安大道东由和泰往105国道方向行驶的，由黄*平骑行的自行车发生碰撞并碾压而肇事，事故造成黄*平现场死亡及车辆损坏的结果。事后，张*星驾车离开现场（在不知道发生事故的情况下），经通知张*星于当日21时57分驾驶肇事车辆到达东凤交警大队配合调查。

二、对涉案各方当事人的调查情况

（一）涉案道路运输经营单位情况

涉案的粤E****6号重型普通货车登记的所有人为佛山市**运输有限公司（下称“该公司”）。经调查，查明如下事实:

1、该公司于2018年11月5日成立，已取得《营业执照》，统一社会信用代码：91440605MA52F****E，法定代表人：王坤，登记住所地：广东省佛山市南海区狮山镇**********;

2、该公司共有从业人员115人，其中驾驶员93人，其他工作人员22人。该公司共有重型普通货车95辆，均办理了《营业执照》、《道路运输经营许可证》（粤交运管许可佛字44060026****）、《车辆运营证》、《从业资格证》等，前述资格证书均在有效期内，符合道路运输条件，经营范围为道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式容器）、普通货运;

3、该公司已建立全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准;

4、该公司已建立相应的全员机制，对全员安全生产责任制落实情况有进行监督考核，保证安全生产责任制的落实;

5、该公司已设置安全生产管理机构，公司主要负责人王*（总经理）和事故发生前配备的1名专职安全生产管理人员汪*洁已取得由负有安全生产监督管理职责的部门对其

颁发的安全考核合格证明（汪*洁安全考核合格证明有效期限：2021年4月28日至2024年4月28日；汪*洁已于2023年3月离职）；

6、该公司已对从业人员进行安全生产教育和培训，并建立安全生产教育和培训档案、如实记录教育和培训情况（经查，涉案驾驶员张*星自2022年7月3日开始驾驶该公司车辆，该公司自2022年7月起对张*星进行安全教育培训，安全教育会议记录表自2022年7月及以后均有张*星签名）；

7、该公司及其主要负责人王*（总经理）已组织建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施；

8、该公司已建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，能如实记录事故隐患排查治理情况；

9、经查，该公司的主要负责人、安全生产管理机构以及安全生产管理人员已履行了法定职责。

（二）事故车辆情况

1、粤E****6号重型普通货车，品牌型号：江淮牌HFC1311P1K2H45S3V，车辆识别代码：LJ11R6FJ0K331****，发动机号码：1619K11****，初次登记日期：2020年1月14日，检验有效期至：2023年1月，车辆所有人：佛山市**运输有限公司，登记住址：广东省佛山市南海区狮山镇**********,使用性质：货运，车辆核定载人数2人，实载1人，核定载质量18870kg，事发时无装载货物，已取得《道路运输证》（粤交运管佛字44060001****号），经营范

围为普通货运。车辆有按要求安装卫星定位装置且数据正常。粤 E****6 号重型普通货车购有交通事故强制责任险和商业险，交强险投保公司：中国平安财产保险股份有限公司佛山市禅城支公司，凭证号：1418093390152065****，商业险投保公司：中国平安财产保险股份有限公司佛山市禅城支公司，凭证号：1418093390156676****，其中商业险第三者责任险赔偿限额为 100 万元。经公安交通管理综合应用平台查询，该车近三年来有 3 宗交通违法行为记录，均已处理完毕，无交通事故记录。涉事车辆粤 E****6 号重型普通货车实际控制人是张*扬（身份证：440921********6532），张*扬通过出资购车挂靠在佛山市**运输有限公司经营，张*扬负责粤 E****6 号普通重型货车的日常经营管理。

2、无号牌自行车，品牌型号：不祥，该车无保险。

（三）事故当事人情况

1、粤 E****6 号重型普通货车驾驶人：张*星，男，户籍地址：广东省阳山县青莲镇**********，驾驶证种类：机动车，驾驶证档案编码：44180500****，初次领证日期：2008 年 9 月 2 日，驾驶证有效期至：2024 年 9 月 2 日，准驾车型：A2，符合驾驶重型普通货车条件。经公安交通管理综合应用平台查询，张*星近三年无交通违法行为和事故记录，无记分记录，驾驶证状态为正常。事发后当晚对张*星进行酒精呼气测试、常规的毒品检测，酒精呼气测试结果显示为 0mg／100mL，常规的毒品检测结果显示为阴性。

涉事驾驶人张*星已取得道路运输从业资格证（证号：44182319*********X），从业资格类别为经营性道路货物运输驾驶员，从业资格证有效日期至：2023年5月（事发时证件有效）。

2、 无号牌自行车驾驶人：黄*平，女性，户籍地址：广东省中山市东凤镇*********号。

三、事故原因

经公安交警部门认定，张*星驾驶机动车未按操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，张*星承担此事故的全部责任，黄*平不承担事故责任。

四、事故性质

经调查认定，中山市东凤镇“2022·12·15”交通事故属于一般生产经营性道路交通责任事故。

五、对事故单位和责任人的处理意见

中山市东凤镇“2022·12·15”一般生产经营性道路交通责任事故造成1人死亡的严重后果，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规定，建议对中山市东凤镇“2022·12·15”一般生产经营性道路交通责任事故责任人和责任单位作出如下处理：

1、由公安机关交通管理部门依法追究驾驶员张*星的交通肇事刑事责任，若构成犯罪的，则依法吊销其机动车驾驶

证。

2、建议佛山市交通运输管理部门全面清查佛山市**运输有限公司在经营管理中存在的货运车辆挂靠行为，及时清退违法违规的挂靠车辆。

3、建议佛山市交通运输管理部门加强对佛山市**运输有限公司的监管，督促该企业落实安全生产主体责任，按规定开展安全生产教育培训，重点加强营运车辆及驾驶员培训管理，预防和减少事故的发生。

六、事故防范和整改措施

佛山市**运输有限公司要进一步落实安全生产主体责任，重点加强营运车辆及驾驶员管理，提高安全意识，消除安全隐患，预防和减少事故的发生。公安交警、交通运输管理等部门及各镇区应继续加强对从事道路运输的货运车辆、从事货物运输单位及货运源头单位的安全监管，严厉打击各类道路交通运输安全违法行为，规范路面行车秩序，强化道路交通安全宣传和教育，防范道路交通运输安全事故的发生，创造一个安全和谐的交通运输环境。

中山市东凤镇“2022·12·15”一般生产经营性道路交通责任事故调查组